

# مستشار شرعي وقانوني

## المسميات المكافئة

مستشار شرعي، مستشار قانوني، باحث قانوني، أخصائي قانوني للشرعية، أخصائي قانوني، محلل دعم قانوني

## التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 — الاختصاصيون
- المجموعة الفرعية: 26 — الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة والدين
- المجموعة الثانوية الدقيقة: 2636 — الاختصاصيون في الشؤون الدينية
- رمز المهنة: 263612 — مستشار شرعي

## طبيعة العمل

المستشار الشرعي والقانوني يُقدّم رأياً مزدوجاً يجمع بين الحكم الشرعي والنظام القانوني الوضعي في المسائل المالية والتعاقدية. يُترجم الحكم الشرعي إلى آلية تطبيقية مؤسسية قابلة للتنفيذ، ويربط النظام الوضعي بالمرجعية الشرعية. يعمل في الجهات الحكومية والمصارف الإسلامية والمكاتب القانونية والمنظمات غير الربحية. يُلزم البنك المركزي — ساما المصارف الإسلامية بوجود رقابة شرعية مستقلة، مما يُنشئ طلباً تنظيمياً مستمراً على هذه المهنة.

## المهام الرئيسية

- إعداد الفتاوى والآراء الشرعية في المسائل المالية والتعاقدية وصياغتها بلغة مؤسسية قابلة للتنفيذ
- مراجعة العقود والمنتجات المالية للتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وخلوها من المحظورات
- إعداد المذكرات القانونية الجامعة بين الحكم الشرعي والنظام الوضعي لدعم الإدارة في قراراتها
- متابعة التشريعات والأنظمة الجديدة وتقييم أثرها الشرعي والقانوني على الجهة ومشاريعها وعقودها
- تقديم الدعم الشرعي والقانوني في صياغة اللوائح والسياسات الداخلية وضمان توافقها مع الإطار التنظيمي

## المرتبة والراتب

### القطاع الحكومي:

- \* مبتدئ (مرتبة 7-8): 8,000 - 12,000 ريال/شهر شاملاً البدلات الأساسية.
- \* مستشار أول (مرتبة 9-10): 12,000 - 16,000 ريال/شهر مع الأقدمية.
- \* رئيس قسم الشؤون الشرعية (مرتبة 11-12): 16,000 - 22,000 ريال/شهر.

### القطاع شبه الحكومي — المصارف الإسلامية:

- \* مبتدئ: 10,000 - 15,000 ريال/شهر في المصارف الإسلامية الكبرى.
- \* مستشار أول بشهادة CSAA: 15,000 - 25,000 ريال/شهر.
- \* مدير الشؤون الشرعية: من 25,000 ريال/شهر فأعلى في كبرى المصارف.

### القطاع الخاص — مكاتب المحاماة:

- \* مبتدئ: 9,000 - 14,000 ريال/شهر في مكاتب الاستشارات.
- \* مستشار أول (التمويل الإسلامي): 14,000 - 22,000 ريال/شهر.
- \* شريك أو مستشار رئيسي: من 22,000 ريال/شهر فأعلى.

### القطاع غير الربحي — الأوقاف والجمعيات:

- \* أخصائي شرعي وقانوني: 7,000 - 10,000 ريال/شهر في الجمعيات الخيرية.
- \* مستشار مبتدئ: 8,000 - 12,000 ريال/شهر في المنظمات الإسلامية الدولية.
- \* رئيس الشؤون الشرعية: 12,000 - 18,000 ريال/شهر في هيئة الأوقاف.

## القطاع المستقل – الاستشارة التعاقدية:

- \* أتعاب بالساعة: 300 – 800 ريال/ساعة حسب التخصص والسمعة.
- \* أتعاب مشروع محدد: 5,000 – 30,000 ريال/مشروع.
- \* عقد استشارة شهري: 10,000 – 25,000 ريال/شهر في هيئات الرقابة الشرعية.

## المزايا الوظيفية

### القطاع الحكومي – الوزارات والهيئات التنظيمية

- استقرار وظيفي كامل مع مزايا التقاعد الحكومي وبدلات الطبيعة الخاصة.
- تعرض لمسائل شرعية وقانونية متنوعة يبني خبرة مزدوجة نادرة.
- إمكانية الانتقال لمناصب إشرافية في هيئة الخبراء أو المجلس الأعلى للقضاء.

### القطاع شبه الحكومي – المصارف الإسلامية والمؤسسات الكبرى

- رواتب تنافسية مع تأمين وحواجز أداء في أكبر المصارف الإسلامية.
- انفتاح على منتجات التمويل الإسلامي المعقدة كالصكوك والمرابحة والإجارة.
- طلب متصاعد على الكفاءات الشرعية المزدوجة في ظل رؤية 2030.

### القطاع الخاص – مكاتب المحاماة والشركات

- رواتب مرتفعة في مكاتب المحاماة الدولية مع حوافز أداء متنوعة.
- بناء سمعة مهنية مستقلة عبر تنوع العملاء والقطاعات والصفقات.
- التعرض لصفقات تمويل إسلامية معقدة يُتيح بناء خبرة تعاقدية نادرة لا تُكتسب في البيئة الحكومية.

### القطاع غير الربحي – الأوقاف والجمعيات الإسلامية

- بيئة عمل هادفة في مؤسسات تُدار وفق أحكام الشريعة.
- انكشاف على إدارة الأوقاف وصياغة الأنظمة الشرعية للجمعيات.
- بناء تخصص نادر في فقه الوقف وأحكامه الإجرائية المتعلقة بالاستثمار وتوزيع الغلة.

### القطاع المستقل – الاستشارة التعاقدية الشرعية

- مرونة عالية في اختيار العملاء والقضايا والتخصص.
- عائد مالي مرتبط بالسمعة المهنية لا بسلم وظيفي ثابت.
- إمكانية العضوية المتزامنة في أكثر من هيئة رقابة شرعية تُضاعف المداخل دون التقيد بجهة واحدة.

## الشروط والمؤهلات

### القطاع الحكومي والهيئات التنظيمية

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية، الأهلية الكاملة، حسن السيرة والسلوك، عدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة (الحقوق) أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد للتعين الابتدائي.
- **الشروط الإضافية:** اجتياز اختبار التعيين الحكومي وفق إجراءات منصة جدارة.
- **التفضيلات:** من يجمع بين شهادتي الشريعة والأنظمة يُفَضَّل في شواغر الجمع الشرعي والقانوني؛ إتقان التحرير الرسمي في صياغة الآراء الشرعية ميزة إضافية.

## القطاع شبه الحكومي – المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية مع استثناءات في المؤسسات المالية الكبرى، حسن السيرة والسلوك.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة أو الاقتصاد الإسلامي أو ما يعادلها.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد.
- **الشروط الإضافية:** شهادة CSAA من AAOIFI ميزة تفضيلية قوية في شواغر هيئات الرقابة الشرعية.
- **التفضيلات:** من يمتلك خبرة في منتجات التمويل الإسلامي أو اشتغل بهيئة رقابة شرعية سابقًا يُفَضَّل؛ إجادة الإنجليزية في المؤسسات ذات الصفقات الدولية ميزة إضافية.

## القطاع الخاص – مكاتب المحاماة والشركات

- **الشروط العامة:** لا يشترط الجنسية السعودية في مكاتب المحاماة الدولية، حسن السيرة والسلوك.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الأنظمة أو الشريعة أو الشريعة والقانون.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد.
- **الشروط الإضافية:** خبرة لا تقل عن سنة إلى ثلاث سنوات في الاستشارة الشرعية أو القانونية.
- **التفضيلات:** إجادة الإنجليزية ميزة أساسية في المكاتب الدولية؛ خبرة في مراجعة عقود التمويل الإسلامي تُقدَّم على غيرها.

## القطاع غير الربحي – الأوقاف والجمعيات الإسلامية

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية في معظم الجهات، حسن السيرة والسلوك.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد.
- **الشروط الإضافية:** إمام بأحكام الوقف وصياغة لوائح الجمعيات الخيرية.
- **التفضيلات:** من يمتلك خبرة في إدارة الأوقاف أو الامتثال الشرعي للمنظمات غير الربحية يُفَضَّل.

## القطاع المستقل – الاستشارة التعاقدية

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية للترخيص من الهيئة السعودية للمحامين، حسن السيرة والسلوك.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة مع سجل عملي موثَّق في الاستشارة.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد.
- **الشروط الإضافية:** ترخيص من الهيئة السعودية للمحامين أو تسجيل في سجل المستشارين القانونيين المعتمدين.
- **التفضيلات:** شبكة علاقات مهنية مع المحامين ومديري الامتثال تُعَجِّل بناء قاعدة العملاء؛ شهادة CSAA تُعزز الثقة في شواغر هيئات الرقابة الشرعية.

## متطلبات التقييم والتهيئة المهنية

### الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية (الوزارات، هيئة الخبراء، ساما، هيئة السوق المالية، هيئة الزكاة)

- **قبل التعيين:** اجتياز اختبار القدرة المعرفية (قياس) إلزاميًا لجميع شواغر الجهات الحكومية، والتسجيل عبر منصة جدارة واجتياز اختبار الكفايات الوظيفية المحدد لكل شاغر قبل المقابلة، مقابلة لجنة متخصصة تتضمن تقييمًا في الاستنباط الفقهي وتحليل الأنظمة وصياغة المذكرات الشرعية والقانونية، التحقق الأمني الموسع المشترك في الهيئات التنظيمية المالية (ساما وهيئة السوق المالية) قبل إتمام التعيين.
- **بعد التعيين:** تأهيل داخلي إلزامي لا يقل عن ثلاثة أشهر بإشراف رئيس القسم الشرعي أو القانوني قبل

## المؤسسات المالية الإسلامية – مسار عضوية هيئة الرقابة الشرعية (المصارف، شركات التكافل، شركات التمويل)

- **قبل التعيين:** استيفاء شروط ساما الإلزامية لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية المحددة في إطار الحوكمة الشرعية، والتي تتضمن حدًا أدنى من المؤهل الشرعي ومتطلبات الاستقلالية وعدم تعارض المصالح؛ مقابلة إلزامية مع مجلس الإدارة أو لجنة الترشيحات للتحقق من الكفاءة الشرعية وفق اشتراطات ساما.
- **بعد التعيين:** متطلب ساما الإلزامي بحضور الاجتماعات الدورية وإصدار تقارير الرقابة الشرعية الموقّعة، والالتزام بمتطلبات التطوير المهني المستمر وفق إطار ساما للحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.

## الممارسة المستقلة – الاستشارة القانونية الشرعية المرخصة

- **قبل التعيين:** الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة والاستشارة القانونية من الهيئة السعودية للمحامين وفق نظام المحاماة؛ لا يُسمح قانونًا بتقديم استشارات قانونية بأجر دون هذا الترخيص، وذلك يستلزم شهادة جامعية في الأنظمة أو الشريعة والأنظمة، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية الذي تُجريه الهيئة.
- **بعد التعيين:** التسجيل في سجل المحامين والمستشارين القانونيين المعتمدين لدى الهيئة السعودية للمحامين، والالتزام بمتطلبات التطوير المهني المستمر السنوية لتجديد الترخيص.

## الخبرات المطلوبة

- **الجهات الحكومية والتشريعية:** لا تُشترط خبرة وظيفية سابقة للتعين الابتدائي في مرتبة 7؛ المطلوب إلمام معمق بأصول الفقه الإسلامي وأحكام المعاملات وأنظمة المملكة الرئيسية، مع قدرة تطبيقية على صياغة الرأي الشرعي في قالب مؤسسي. الخبرة الجوهرية تتراكم من تنوع المسائل في بيئة تشريعية عالية المستوى.
- **المؤسسات المالية الإسلامية والقطاع الخاص:** تشترط معظم المصارف ومكاتب الاستشارات خبرة لا تقل عن سنة إلى ثلاث سنوات في الشؤون الشرعية أو القانونية؛ ويُقدّم على غيره من حصل على شهادة CSAA أو أمضى فترة في هيئة رقابة شرعية أو في إدارة قانونية بمؤسسة مالية إسلامية.
- **القطاع المستقل والغير ربحي:** لا حد أدنى نظاميًا للخبرة، غير أن المستشار المستقل يحتاج سجلًا موثّقًا في الاستشارة الشرعية أو القانونية قبل بناء قاعدة عملاء؛ والمؤسسات غير الربحية تُفضّل من يمتلك خبرة في إدارة الأوقاف أو الامتثال الشرعي للمنظمات.

## برامج التأهيل المعتمدة

- **البرنامج التأهيلي:** فقه المالية الإسلامية وتسوية المنازعات (زمالة المستشار الشرعي) – أكاديمية قضاء: يعوض النقص في الكفاءة الشرعية التطبيقية في المعاملات المالية والتسويات من خلال تأهيل شرعي متخصص يُصدر باسم زمالة المستشار الشرعي، ويسد فجوة الخبرة لدى التخصص الرئيسي من خلال برنامج متعدد الوحدات تُقدّمه الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) بالشراكة مع المعهد العالي للقضاء، وهو الأقرب مسمّى لعنوان البطاقة من بين جميع البرامج المتاحة.
- **البرنامج التأهيلي:** زمالة المستشار الوقفي – أكاديمية قضاء: يعوض النقص في جانب إدارة الأوقاف والاستشارة الشرعية للأصول الخيرية والوقفية من خلال تأهيل متكامل في الفقه الوقفي والتوثيق والممارسة النظامية، ويسد فجوة الخبرة لدى التخصص الرئيسي من خلال برنامج تُشرف عليه هيئة الأوقاف بالتعاون مع جمعية قضاء، مما يُمكن المستشار الشرعي من الاضطلاع بمهام الاستشارة الشرعية في القطاع غير الربحي والأوقاف.
- **برنامج تأهيل المحامين – مركز التدريب العدلي / وزارة العدل:** يعوض النقص في الكفاءة القانونية التطبيقية لدى خريجي الشريعة من خلال تأهيلهم على أدوات الترافع والصياغة القانونية وإجراءات التقاضي وفق الأنظمة السعودية، ويسد فجوة الخبرة لدى التخصص الرئيسي من خلال برنامج سعودي رسمي من وزارة العدل مدته 6 إلى 12 شهرًا يُقَرَّب خريج الشريعة من مسار المستشار القانوني الشرعي المزدوج.

## المهارات المطلوبة

- الاستنباط الفقهي التطبيقي: لإصدار فتاوى شرعية في مسائل المعاملات المالية المستجدة
- مراجعة العقود الشرعية: للتحقق من خلوّ المنتجات المالية من الربا والغرر والمحظورات
- تحليل التشريعات الوضعية: لضمان التكامل بين الحكم الشرعي والنظام القانوني
- إعداد المذكرات المزدوجة: لتوثيق الرأي الشرعي والقانوني في وثيقة واحدة قابلة للتطبيق
- التواصل المؤسسي الشرعي: لشرح الأحكام الشرعية للإدارة بلغة تجارية واضحة

## الدورات الداعمة

- دورة مكافحة غسل الأموال: لضبط الامتثال الشرعي المالي
- دورة التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية: لفهم المنتجات الشرعية المالية
- دورة قانون العقود والمعاملات التجارية: لمراجعة العقود الشرعية التجارية
- دورة التفاوض الناجح وإدارة الخلافات: لإدارة التسويات الشرعية التعاقدية
- دورة الحوكمة المؤسسية والامتثال: لضمان الامتثال الشرعي المؤسسي

## جهات التوظيف وطرق التقديم

القطاع الحكومي (مستشار شرعي، باحث قانوني، أخصائي قانوني للشريعة)

- الجهات التشريعية والاستشارية العليا التي تُعدّ الأنظمة وفق المرجعية الشرعية وتُقدّم الرأي القانوني للحكومة (مثل: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد): التقديم عبر منصة جدارة عند فتح شواغر الشؤون الشرعية والبحث القانوني.
- الهيئات التنظيمية المالية التي تُشرف على الامتثال الشرعي في السوق المالي والمصرفي وتحتاج مراجعة شرعية لأطرها التنظيمية (مثل: البنك المركزي السعودي — ساما، هيئة السوق المالية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك): التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية لكل هيئة أو منصة جدارة عند طرح شواغر الشؤون القانونية والشرعية.
- الجهات الحكومية الاستثمارية والتنموية التي تُبرم عقوداً ضخمة تحتاج مراجعة شرعية وقانونية متكاملة (مثل: صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية العقارية، صندوق تنمية الموارد البشرية): التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية أو منصة جدارة عند فتح الشواغر.

القطاع شبه الحكومي (مستشار شرعي، أخصائي قانوني للشريعة، أخصائي قانوني)

- المصارف الإسلامية الوطنية الكبرى التي تُلزمها ساما بوجود هيئة رقابة شرعية مستقلة وإدارة شرعية تشغيلية داخلية (مثل: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك البلاد، بنك الجزيرة): التقديم عبر صفحة Careers لكل مصرف أو LinkedIn بمسميات «Sharia Advisor» و«Islamic Finance Specialist» و«Sharia Compliance Officer».
- شركات التأمين التكافلي الكبرى التي تحتاج مراجعة شرعية مستمرة لمنتجاتها وعقودها وفق اشتراطات ساما لهيئات الرقابة الشرعية (مثل: تعاونية للتأمين، الراجحي تكافل، الاتحاد للتكافل): التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية أو LinkedIn بمسمى «Sharia Compliance Officer».
- الشركات الاستثمارية الوطنية الكبرى التي تُدير محافظ إسلامية أو تُبرم عقوداً تعاقدية واسعة تستوجب الامتثال الشرعي (مثل: شركة الأبناء للاستثمار، شركة إتقان للأسواق المالية، شركة مدار المالية): التقديم عبر بوابات Careers أو LinkedIn بمسميات «Sharia Legal Advisor» و«Islamic Finance Analyst».

القطاع الخاص (مستشار شرعي، مستشار قانوني، محلل دعم قانوني)

- مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الدولية والمحلية المتخصصة في التمويل الإسلامي والصفقات الشرعية (مثل: الجفالي وآخرون، المشعل ومسعد، Clifford Chance, Latham & Watkins) : التقديم عبر صفحات Careers الرسمية أو LinkedIn بمسمى «Islamic Finance Associate» أو «Sharia Counsel».
- البنوك التجارية الخاصة التي أطلقت وحدات مصرفية إسلامية أو تُدير نوافذ تمويل شرعي وتحتاج دعمًا شرعيًا وقانونيًا تشغيليًا (مثل: بنك ساب، بنك الرياض، بنك الخليج الدولي SIB) : التقديم عبر صفحات Careers لكل بنك أو LinkedIn بمسميات «Sharia Compliance» و«Islamic Banking Specialist».
- شركات التقنية المالية الإسلامية الناشئة التي تُطوّر منتجات تمويل وادخار وفق أحكام الشريعة وتحتاج دعمًا شرعيًا وقانونيًا متكاملًا في مرحلة النمو (مثل: تمارا، فيصلية للتمويل، شركات التقنية المالية المرخصة من ساما) : التقديم عبر صفحات Careers أو LinkedIn بمسمى «Sharia Legal Analyst» أو «Islamic FinTech Advisor».

القطاع غير الربحي (مستشار شرعي، باحث قانوني)

- هيئة الأوقاف ومؤسساتها الوقفية المسجلة التي تُدير أصولًا وقفية كبرى وتحتاج إشرافًا شرعيًا مستمرًا على العقود والاستثمارات وتوزيع الغلة (مثل: هيئة الأوقاف، وقف الملك عبدالعزيز للشؤون الإنسانية، وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) : التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية للهيئة أو التواصل المباشر مع إدارات التوظيف عند توفر الإعلانات.
- الجمعيات الخيرية والمجتمعية الكبرى المرخصة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تُدير برامج تمويلية واجتماعية تستوجب الامتثال الشرعي (مثل : جمعية البر الخيرية، جمعية النهضة النسائية، جمعية العناية بالأيتام) : التقديم عبر التواصل المباشر مع إدارة الجمعية أو LinkedIn عند توفر الإعلانات.
- المنظمات والهيئات الإسلامية الدولية ذات الفروع أو المكاتب التنفيذية في المملكة العربية السعودية التي تحتاج دعمًا شرعيًا وقانونيًا لأنشطتها وبرامجها (مثل: رابطة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني) : التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية أو التواصل المباشر عند توفر الشواغر.

القطاع المستقل (مستشار شرعي، أخصائي قانوني للشريعة، مستشار قانوني)

- مستشارون شرعيون مستقلون يتعاقدون مع المصارف الإسلامية كأعضاء خارجيين في هيئات الرقابة الشرعية (مثل: مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد) : التواصل المباشر مع إدارة الشؤون الشرعية أو عبر LinkedIn بمسمى «Sharia Board Member» عند توفر شواغر الأعضاء الخارجيين.
- مستشارون شرعيون وقانونيون يُقدّمون خدمات تعاقدية للشركات والجمعيات عبر مكاتب الاستشارات المرخصة من وزارة التجارة (مثل : المكاتب الشرعية والقانونية المرخصة، منصة مستقل للخدمات التخصصية، منصة خمسات للاستشارات) : تسجيل الملف المهني في المنصة أو إنشاء المكتب، ثم التقديم على الفرص عند نشرها.
- مستشارون شرعيون يُقدّمون خدمات مراجعة العقود والفتاوى المؤسسية للشركات الناشئة وشركات التقنية المالية (مثل: شركات التقنية المالية المرخصة من ساما، المنصات الرقمية الإسلامية، الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية): التواصل المباشر مع مديري الامتثال أو عبر LinkedIn بمسمى «Islamic Finance Consultant» أو «Sharia Consultant» عند الإعلان.

## المسار الوظيفي والتطور المهني

- **مسار الترقّي:** يبدأ «مستشارًا شرعيًا وقانونيًا» في مرتبة 7-8، ثم «مستشارًا أول» في مرتبة 9-10، وصولًا إلى «رئيس قسم الشؤون الشرعية والقانونية» في مرتبة 11-12 فـ «مدير إدارة الشؤون الشرعية» وفق الأقدمية والكفاءة.
- **مسار الانتقال:** يمكن الانتقال إلى عضوية هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الكبرى بعد بناء سمعة شرعية راسخة، أو إلى مناصب قانونية عليا في الجهات التنظيمية، أو إلى مسار المحاماة بعد الترخيص من الهيئة السعودية للمحامين.
- **مسار التخصص:** التخصص في صياغة الصكوك الإسلامية وعقود التمويل المشترك، أو في الامتثال الشرعي للمنتجات التأمينية التكافلية، أو في البحث الشرعي للمعاملات المستحدثة في التقنية المالية.



## الشهادات المهنية الاحترافية

- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE): لتعزيز قدرة الكشف عن التحايل الشرعي في العقود المالية وضمان سلامة الامتثال الشرعي المؤسسي (مدعومة)
- شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS): لتعميق فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال وفق أحكام الشريعة والأنظمة في المعاملات المالية الإسلامية (غير مدعومة)
- شهادة المستشار والمدقق الشرعي المعتمد (CSAA): لاكتساب الاعتراف الدولي في الرقابة الشرعية وفتح أبواب الانضمام لهيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (غير مدعومة)
- شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد (CIPA): لتعميق الكفاءة في معايير المحاسبة والإفصاح الشرعي وتعزيز المصداقية المهنية أمام هيئات الرقابة الشرعية (غير مدعومة)

## الملاحظات المهنية المتقدمة

- الفارق الجوهرى بين المستشار الشرعي والقاضي الشرعي: المستشار يُقدّم رأياً استشارياً للجهة ولا يُصدر حكماً قضائياً ملزماً؛ رأيه مُلزم للجهة داخلياً بقرار إداري لا بسلطة قضائية — هذا الفارق جوهرى في النطاق والمسؤولية والمسار المهني.
- البنك المركزي السعودي — ساما يُلزم المصارف والشركات المالية الإسلامية بوجود هيئة رقابة شرعية مستقلة وفق ضوابط محددة تشمل شروط الأعضاء واستقلاليّتهم؛ هذا الاشتراط التنظيمي يُنشئ طلباً مستمراً ومتنامياً على الكفاءات الشرعية المؤهلة.
- من يجمع بين شهادتي الشريعة والأنظمة — أو بين الشريعة وشهادة CSAA — يشغل مكانة مزدوجة نادرة في سوق العمل المالي السعودي؛ المزوجة بين المرجعيتين ميزة تنافسية حقيقية لا مجرد إضافة أكاديمية.
- التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية ينمو بوتيرة موفّقة مع توجيهات رؤية 2030 نحو تعميق الخدمات المالية؛ الطلب على المستشارين الشرعيين المؤهلين في تصاعد مستمر مدعوم بالتوسع في إصدار الصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية.
- يوجد فارق وظيفي مهم بين نمطين من الاستشارة الشرعية: المستشار الداخلي (штатный) الذي يعمل موظفاً في إدارة شرعية مع راتب ثابت وترقيات، والعضو الخارجي في هيئة رقابة شرعية الذي يتقاضى مكافآت دورية عن الاجتماعات والمراجعات؛ كلا المسارين مشروع ومتاح ولكل منهما متطلبات ومؤهلات وطبيعة عمل مختلفة.

## النصائح العملية الإضافية

- أتقن صياغة الفتوى الشرعية المؤسسية بلغة تجارية واضحة، واحرص على أن تتضمن كل فتوى: الحكم الشرعي مدعوماً بالدليل، آلية التطبيق العملي، والقيود والاستثناءات — الفتوى التي لا يفهمها المدير التنفيذي لا قيمة تشغيلية لها حتى لو كانت صحيحة شرعاً.
- تعمّق في فقه المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة بترتيب أولوياتها السوقية: المرابحة والإجارة أولاً (الأوسع انتشاراً في التمويل العقاري والشخصي)، ثم المضاربة والمشاركة (الاستثمار)، ثم الصكوك (التمويل المؤسسي) — هذا الترتيب يعكس الطلب الفعلي في السوق السعودي.
- ابن إلماً عملياً بمعايير هيئة AAOIFI المحاسبية والحوكمة الشرعية (FAS وGS)، ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB للرقابة الاحترازية؛ الإلمام بالمرجعيتين يُفَرّق المستشار الاستراتيجي عن المستشار الإجرائي.
- طوّر مهارة توثيق الرأي الشرعي بصيغة تصمد أمام المراجعة الخارجية: الدليل الشرعي، مصدره، درجة اتفاق الفقهاء، بدائل المخالفة وأثرها، والتوصية التنفيذية المحددة — التوثيق المحكم يحمي الجهة ويحصّن رأيك من الطعن اللاحق.
- لا تُهمل الجانب القانوني الوضعي؛ الأنظمة التي تحتاجها يومياً كمستشار شرعي وقانوني هي: نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة البنوك، نظام الشركات، ونظام العمل — معرفتها تُحوّل رأيك من فتوى شرعية إلى حل تشغيلي متكامل.

## جدول مدى قبول التخصصات

| التخصص                    | مدى القبول | السبب                                                                                                        | ما يرفع القبول                                                                                    |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشريعة                   | عالي       | التخصص الأصلي المباشر للمهنة —<br>يُغطي أصول الفقه والمعاملات<br>المالية ويُؤهل للاستنباط الشرعي<br>المؤسسي  | إضافة دبلوم الأنظمة القانونية لتغطية<br>الجانب القانوني الوضعي وتحقيق المزدوجية<br>التنافسية      |
| الدراسات<br>الإسلامية     | متوسط      | يُغطي الجانب الشرعي العام لكن<br>يفتقر للعمق التطبيقي في فقه<br>المعاملات المالية الإسلامية وأنظمة<br>العقود | دبلوم فقه المعاملات المالية أو الأنظمة<br>القانونية لاكتساب أدوات الاستشارة<br>التعاقدية المطلوبة |
| الثقافة<br>الإسلامية      | ضعيف       | تخصص تعليمي عام لا يُغطي العمق<br>الفقهي التطبيقي في المعاملات<br>ولا أدوات التحليل القانوني<br>المؤسسي      | دبلوم الشريعة أو الأنظمة ضروري — لكن<br>القبول يبقى ضعيفاً أمام التخصصات<br>الفقهية التطبيقية     |
| أصول الدين                | ضعيف       | يتمحور حول العقيدة والمنهج ولا<br>يُغطي فقه المعاملات ولا أصول<br>الاستشارة الشرعية التطبيقية<br>للمؤسسات    | لا يوجد برنامج يُحوله إلى مؤهل تنافسي<br>كافٍ في الاستشارة الشرعية والقانونية<br>المالية          |
| الدعوة                    | ضعيف       | يُركز على التواصل والتبليغ لا على<br>الاستنباط الفقهي وصياغة الآراء<br>الشرعية المؤسسية في المعاملات         | لا يوجد مسار تأهيلي يُحوله إلى مؤهل<br>كافٍ في الاستشارة الشرعية للمؤسسات<br>المالية والقانونية   |
| الحسبة والرقابة           | متوسط      | يشترك مع المهنة في مفهوم<br>الرقابة على التطبيق الشرعي —<br>مفيد في مسار الامتثال الشرعي<br>المؤسسي          | دبلوم فقه المعاملات أو الأنظمة القانونية<br>لاكتساب أدوات الاستشارة التعاقدية<br>والتشريعية       |
| الحديث والسنة<br>وعلموها  | ضعيف       | علوم نقلية تُثري الاستدلال الشرعي<br>لكن لا تُغطي فقه المعاملات<br>التطبيقي ولا أنظمة العقود القانونية       | دبلوم فقه المعاملات ضروري — لكن القبول<br>يبقى ضعيفاً في مناصب الاستشارة المالية<br>والتعاقدية    |
| التفسير<br>والقرآن وعلومه | ضعيف       | لا صلة مهنية مباشرة بصياغة الآراء<br>الشرعية المؤسسية في المعاملات<br>أو التحليل القانوني الوضعي             | لا يوجد مسار تأهيلي يُحوله إلى مؤهل<br>تنافسي في الاستشارة الشرعية والقانونية<br>المالية          |